

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมเจริญคาร์พ วิ่ง ฯ

โจทก์

นาย คำ หล้า ผ่อนสีดา กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 427, มาตรา 821

การที่บริษัทจำเลยที่ 3 ยอมให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์แท็กซี่ออกแล่นรับคนโดยสารในนามของจำเลยที่ 3 โดยเปิดเผยและเป็นที่ยอมรับได้ว่าจำเลยที่ 3 จะต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้ตรา บริษัท จำเลยที่ 3 ติดอยู่ที่ข้างรถดังกล่าวยอมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ประกอบการเดินรถยนต์รับจ้างนั้นในกิจการของจำเลยที่ 3 เอง การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นการขีดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทน จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่ได้รับ ความเสียหายจากผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ 1 เสมือนจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของตน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์แท็กซี่และจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ด้วยความประมาทชนกันเป็นเหตุให้รถยนต์แท็กซี่กระเด็นไปชนประตูห้างโจทก์เสียหายเป็นเงิน 41,500 บาท สิ้นค้าภายในห้างเสียหายคิดเป็นเงิน 43,250 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซี่คันดังกล่าวและเป็นนายจ้างจำเลยที่ 1 หรือยอมให้จำเลยที่ 1 ขีด จำเลยที่ 3 ออกเป็น

นายจ้างซึ่งจำเลยที่ 1 กระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ขอให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าว

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ไม่เคยยินยอมให้จำเลยที่ 1 เชิดตนเป็นนายจ้าง จำเลยที่ 3 กระทำกิจการให้เช่ารถยนต์แท็กซี่อย่างทรัพย์สินที่เช่ากันทั่วไปเท่านั้น จำเลยที่ 3 ไม่มีหน้าที่ควบคุมคงได้แต่ค่าเช่าเป็นรายวันขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 84,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์คนละ 1,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุคดีนี้เกิดจากจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน 1ท-8703 ซึ่งมีตราบริษัทจำเลยที่ 3 ปรากฏอยู่ที่ข้างรถ ขับรถออกจากข้างถนนด้านซ้ายเปลี่ยนช่องทางเดินรถมาทางขวาตัดหน้ารถยนต์ซูบารุซึ่งจำเลยที่ 2 ขับมาด้วยความเร็วสูงและเมาสุราจึงเกิดชนกันขึ้น การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการขับรถด้วยความประมาททั้งสองฝ่าย หลังชนกันแล้วรถยนต์ซู

บาร์เบนไปชนเกาะกลางยางหน้าแตกทั้งสองข้าง ส่วนรถแท็กซี่ที่จำเลยที่ 1 ขับ
กระเด็นไปทางซ้ายขึ้นไปบนทางเท้าริมถนนพุ่งเข้าชนประตูห้างโจทก์ทำให้ประตูและ
สินค้าภายในห้างของโจทก์เสียหายคิดเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 84,750 บาท จำเลยที่ 3
เป็นบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขนส่งทางบกและเดินรถยนต์รับจ้าง
โดยสารใช้รถยนต์สี่ล้อไม่เกิน 7 คน แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "...เมื่อจำเลยที่ 2
ยอมให้มีการนำรถยนต์แท็กซี่คันเกิดเหตุออกแล่นรับคนโดยสารในนามของบริษัท
จำเลยที่ 3 โดยเปิดเผยและเป็นที่เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 จะต้องได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้ตราบริษัทจำเลยที่ 3 ติดอยู่ที่ข้างรถเพราะคงไม่มี
บริษัทโดยยอมให้นำตราของบริษัทไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ตาม
ชอบใจ บุคคลทั่วไปย่อมเข้าใจว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ประกอบการเดินรถยนต์รับจ้าง
โดยสารในกิจการของจำเลยที่ 3 เอง ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่
3 ได้เชิดจำเลยที่ 4 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบต่อบุคคล
ภายนอกผู้สุจริตเสมือนจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของตน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกา
จำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน โจทก์ไม่แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ตัวการที่จะต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่งตัวแทนได้กระทำภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 นั้น หาได้มีความหมายจำกัดเฉพาะการตั้งตัวแทนไปทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกไม่ นายทหารยศ พันโทใช้ทหารชั่วคราวยศสิบโทที่ทำงานในสังกัดเดียวกัน ให้ขับรถไปชนปูนซีเมนต์ให้วัดที่นายทหารเป็นกรรมการ หรือนายทหารสั่งให้พลทหารรับใช้ชั่วคราวไปรับบุตรมาจากโรงเรียน แม้กิจการที่ทหารขับรถจะไปกระทำมิใช่นิติกรรม แต่เมื่อนายทหารมีอำนาจบังคับบัญชาแก่ทหารขับรถสามารถควบคุมทหารขับรถได้ ก็ถือว่านายทหารเป็นตัวการตามความหมายของมาตรา 427 แล้ว ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ทหารขับรถได้ขับรถโดยประมาทก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายด้วย ตามมาตรา 427 ประกอบด้วยมาตรา 820(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1133/2516 และที่ 2977/2523) ในเรื่องตัวแทนชัด กรณีนิติกรรมนอกจากตัวการได้แสดงออกให้คนภายนอกหลงเข้าใจว่าบุคคลคนหนึ่งเป็นตัวแทนแล้ว ต้องปรากฏว่าบุคคลภายนอกได้กระทำการลงเพราะความหลงไปนั้นจนเป็นที่เสียหายแก่เขาด้วย ส่วนในกรณีละเมิดเห็นได้ว่าความเสียหายหาได้เป็นผลจากการหลงเข้าใจไม่ แต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าตัวการต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของผู้ถูกชัดเป็นตัวแทนด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 ประกอบด้วย มาตรา 821 เช่น สหกรณ์แท็กซี่ยอมให้จำเลยที่ 1 นำรถแท็กซี่ของสหกรณ์เดินรับบรรทุกคนโดยสารในกิจการของสหกรณ์ เป็นการชัดให้เข้าใจว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทน จำเลยที่ 1 ละเมิดชนรถโจทก์สหกรณ์ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427, 821(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3116/2523) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ همانเหตุนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อจำเลยที่ 3 ยอมให้จำเลยที่ 1 นำรถยนต์แท็กซี่ที่มีตราบริษัทจำเลยที่ 3 ติดอยู่ออกแล่นรับผู้โดยสาร ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าจำเลยที่ 3 ประกอบ

กิจการเดินรถยนต์รับจ้างเอง ก็เป็นการเชิดจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนต้องรับผิดชอบ โจทก์ในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ 1 ไม่ว่าความจริงจำเลยที่ 1 จะเป็นเพียงผู้เช่ารถแท็กซี่จากจำเลยที่ 3 หรือไม่ อย่างไรก็ดี ถ้าสหกรณ์หรือบริษัทที่ประกอบการเดินรถแท็กซี่มิได้ติดแสดงตราหรือชื่อของตนไว้ที่รถแท็กซี่ แล้วให้เช่ารถนั้นแก่บุคคลอื่นไปขับหารายได้ แม้การให้เช่านั้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย(กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์) สหกรณ์หรือบริษัทดังกล่าวก็ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดโดยขับรถประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหายซึ่งผู้เช่าได้กระทำลงไม่ เพราะผู้เช่ามิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของสหกรณ์หรือบริษัท (คำพิพากษาศาลฎีกาที่3063/2526 และที่ 1340/2529). สมบูรณ์ บุญภินนท์.